أشبه قتل الآدمي بالمباشرة ولا كفارة بالقاء مضغة لم تتصور (ويكفر الرقيق بالصوم) لانه لا ملك له (و) يكفر (الكافر بالعتق ويكفر غيرهما) أي غير الرقيق والكافر (بعتق رقبة مؤمنة) سليمة وتقدم (فان لم يجد) رقبة (ف) يلزمه (صيام شهرين متتابعين ولا اطعام هنا) أي في كفارة القتل (وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول) فعلى من قتل اثنين كفارتان وعلى من قتل ثلاثة ثلاث كفارات وهكذا لان كل قتل يقوم بنفسه غير متعلق بغيره فوجب أن يكون في كل قتل كفارة كما يجب في كل قتل دية وكما يجب في كل قتل صيد جزاء وتقدم (ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزان محصن ومرتد وحربي وباغ وقصاص ودفعا عن نفسه) لان قتل هؤلاء لا يحرم

(كتاب الحدود)

وهو جمع حد والحد لغة المنع وحدود الله تعالى محارمه لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها وهي ما حده سبحانه وتعالى وقدره فلا يجوز أن تتعدى كتزويج أربع ونحوه وما حده الشرع فلا يجوز فيه الزيادة والنقصان قال في المنتهى وهو في عرف أهل الشرع عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها انتهى (لا حد الا على مكلف) وهو البالغ العاقل لانه اذا سقط عن غير البالغ العاقل التكليف في العبادات والاثم في المعاصي فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى لكن ان كان المجنون يفيق في وقت فاقر فيه انه زنى في حال افاقته أخذ بما أقر به وحد اما لو أقر انه زنى ولم يضفه الى حال أو شهدت عليه بينة انه زنى ولم تضفه الى حال افاقته فلا حد للاحتمال وكذا لا يجب على نائم ونائمة ولا يجب الحد أيضا الا على (ملتزم) أحكام المسلمين ليخرج الحربي والمستأمن أما الذمي فهو داخل في ذلك ولا يجب أيضا الا على (عالم بالتحريم) قال عمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم لا حد الا على من علمه ولا فرق في ذلك بين جهله تحريم الزنا وتحريم عين المرأة مثل أن تزف اليه غير زوجة فيظنها امرأته فيطأها أو تدفع اليه جارية غيره فيتركها مع جواريه ثم يطؤها ظانا انها من جواريه التي يملكهن فلا يجب عليه حد بذلك (وتحرم الشفاعة وقبولها في حد الله) سبحانه و (تعالى بعد ان يبلغ) أي يثبت عند (الامام) قال في المستوعب ولا يجوز للامام أن يقبل شفاعة فيما هو حق لله سبحانه وتعالى من الحدود ولا يعفو عنه وحرمت الشفاعة لكونها طلب فعل يحرم على من طلبه منه (وتجب اقامة الحد ولو كان من يقيمه شريكا) أو عونا (في) تلك (المعصية) قاله الشيخ واحتج بما ذكره العلماء من أصحابنا وغيرهم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط بذلك بل عليه أن يأمر وينهى ولا يجمع بين معصيتين (ولا يقيمه الا الامام او نائبه) سواء كان الحد لله تعالى كحد الزنا أو الآدمي كحد القذف لانه استيفاء حق يفتقر الى الاجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف فوجب تفويضه الى نائب الله تعالى في خلقه ولان النبي صلى الله عليه وسلم عدد الشفع والوتر كان يقيم الحد في حياته وخلفاؤه من بعده ويقوم نائب الامام في ذلك مقامه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغد يا أنيس لرجل من أسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها وأمر أيضا برجم ماعز ولم يحضره (ولا السيد) الحر المكلف العالم باقامة الحد وبشروطه (على رقيقه) ولو كان السيد فاسقا أو امرأة بجلد واقامة تعزير ما لم تكن الامة مزوجة (وتحرم اقامته) اي اقامة الحد (في المسجد)